



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CAMPANHAS DE VENDA E LICENCIAMENTO DE USO NÃO-EXCLUSIVO DE SOFTWARE

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **MONNERA MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA.** (“**MONNERA**”, ou “**Plataforma**”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.691.457/0001-28, com sede na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, na Praça José Vivacqua, 25, Pavimento 04, CEP 29.360-000, neste ato representada de acordo com seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente “**CONTRATADA** ou **MONNERA**”;

e, de outro lado:

(**razao social**) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (**Numero cnpi**) com sede/filial (**endereço completo**) neste ato representada de acordo com seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente “**CONTRATANTE**”;

Daqui em diante ambos os signatários, em conjunto, serão denominados como “**Partes**”; Para interpretação deste contrato também serão ponderadas as seguintes considerações: I
CONSIDERANDO que a MONNERA desenvolveu, previamente à realização deste contrato e de forma completamente autônoma, uma plataforma virtual (“**Plataforma**”) para disponibilizar aos seus clientes, membros e usuários (“**Membros**”) condições vantajosas para gerenciamento e controle de Campanhas de incentivo nos pontos de venda.

II CONSIDERANDO que a CONTRATANTE deseja otimizar a experiência de seus colaboradores (“**Employee Experience**”) através do gerenciamento de Campanhas disponibilizado pela MONNERA, simultaneamente otimizando seus custos operacionais e simplificando a gestão de pessoas;

CONSIDERANDO que a MONNERA atuará apenas na intermediação da relação entre as partes envolvidas, sejam eles empregados, empregadores e indústria farmacêutica, sendo isenta de qualquer relação direta entre elas, uma vez que não possui relação empregatícia com estes nem promete qualquer outra entrega, que não a integração via plataforma digital;

III CONSIDERANDO que a MONNERA oferece uma solução integralmente legal, estando de acordo com todas as questões tributárias, trabalhistas da CLT e das convenções coletivas dos sindicatos, desde que adequadamente utilizada pelos Empregadores.

Não obstante, sem prejuízo de outras definições constantes neste contrato, os seguintes termos terão os significados a eles designados abaixo:



I APLICAÇÃO significa o programa de computador (“**Software**”) desenvolvido e de titularidade exclusiva da MONNERA que permite a gestão de Campanhas.

II CONTA MONNERA significa a conta de titularidade do Usuário na qual será creditado o prêmio pelo desempenho na Campanha.

III GESTORES DO CONTRATO significam as pessoas físicas indicadas pela CONTRATANTE à MONNERA, sob exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE, como Gestores do Contrato pela CONTRATANTE para, de forma isolada, praticar todos os atos relacionados a este Contrato, incluindo prestar todas as informações que sejam necessárias para execução deste Contrato e receber todos e quaisquer documentos relacionados a este Contrato.

IV USUÁRIO significa a pessoa física colaboradora contratada dos empregadores, que foi cadastrada em uma Conta Monnera e, por consequência, recebeu acesso à aplicação.

RESOLVEM as Partes, de mútuo e comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Benefícios e Licenciamento de Uso Não-exclusivo de Software ("Contrato"), que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 01 – DO OBJETO

01.1 Objeto contratual. Este Contrato tem por objeto disciplinar os termos e as condições aplicáveis à prestação dos serviços pela MONNERA à CONTRATANTE de gerenciamento de Campanhas em pontos de venda, além da aquisição de licença de uso não exclusivo da Aplicação, de acordo com as condições e modalidades estabelecidas na Proposta Comercial e conforme as cláusulas seguintes.

01.2 Suporte Técnico. Integra o objeto do presente contrato a prestação de serviços de suporte técnico para dúvidas, atualizações, ocorrências e/ou quaisquer problemas atinentes aos serviços prestados pela MONNERA.

01.3 Ampliação ou alteração do escopo. As solicitações de ampliação e/ou alteração do escopo ora contratado deverão ser efetivadas pela CONTRATANTE, por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da alteração e/ou ampliação pretendida, sendo que eventuais custos extras e/ou abatimentos na remuneração ajustada, assim como o prazo para início do fornecimento dos serviços adicionais, serão negociados oportunamente e previamente entre as Partes.

01.4 Exclusividade. Os produtos objeto do presente Contrato são licenciados sem qualquer direito de exclusividade pelas Partes, que podem firmar contratos com outras empresas para os mesmos fins, de acordo com as suas necessidades.



01.5 Código-fonte. Não faz parte do escopo deste contrato a execução pela MONNERA de qualquer serviço que resulte na necessidade de alteração do código-fonte da Aplicação ou de outros componentes utilizados ou incorporados a ela, a não ser aqueles que visem a correção de defeitos e/ou falhas no sistema.

01.6 Manipulação da base de dados. É vedado a CONTRATANTE qualquer tipo de manipulação da base de dados da Aplicação, seja por inserção, exclusão ou alteração de dados, por programas ou mecanismos não autorizados formalmente e previamente pela MONNERA.

01.7 Proposta comercial. Constitui parte integrante e indissociável do contrato ora entabulado entre as Partes, como se transcrita fosse para todos os fins e efeitos de direito, em tudo aquilo que não o contrarie, a Proposta Comercial, prevalecendo sempre as disposições contidas neste instrumento, seja em caso de omissão ou divergências.

CLÁUSULA 02 – DAS CAMPANHAS

02.1 A Campanha é uma promoção comercial destinada a incentivar o USUÁRIO na venda de produtos ou portfólios comercializados por sua Empregadora, recompensando aqueles que aderirem à campanha e superarem as expectativas habituais de venda.

02.2 A premiação poderá ocorrer conforme o cumprimento de metas previamente estabelecidas, que consideram necessariamente uma performance extraordinária em comparação às práticas usuais de vendas.

02.3 A Campanha não se enquadra em modalidades como vale-brinde, concursos ou operações similares e pode, ou não, ser cumulativa com outras premiações ou bonificações concedidas pelo Empregador.

02.4 A Campanha tem como principais objetivos aumentar as vendas e premiar aqueles que tiverem desempenho acima do ordinariamente esperado.

02.5 A participação do USUÁRIO na campanha é opcional e não acarreta nenhum prejuízo para aqueles que optarem por não aderir.

02.6 As Campanhas envolvem a entrega de prêmios previamente definidos, cujo valor será determinado pela Empregadora de acordo com cada Campanha e período estabelecido.

02.7 A descrição de cada Campanha estará contida na Aplicação.

02.8 O período de participação e validade das Campanhas serão estabelecidos em cada modalidade de campanha e serão iniciadas e encerradas mediante informativo enviado para cada USUÁRIO que



aderir à(s) campanha(s), com antecedência mínima assegurada de 3 (três) dias corridos à data de início.

02.9 A promoção tem, exclusivamente, como participantes os USUÁRIO que fizerem sua adesão de forma expressa na Aplicação.

02.10 Para participar da Campanha e fazer jus ao recebimento do prêmio, você deverá concordar com todos os itens constantes nesses termos de aceite de participação na Campanha.

02.11 As Campanhas poderão ser cumulativas com outras campanhas que estejam vigentes paralelamente a ela dentro do mesmo período.

02.12 O regulamento de cada Campanha poderá ser alterado, suspenso, cancelado ou finalizado a qualquer momento, sendo que o USUÁRIO participante será notificado, nas seguintes condições e prazos:

- a) Alteração: Imediatamente à alteração
- b) Suspensão: Imediatamente à suspensão
- c) Cancelamento: Imediatamente ao cancelamento
- d) Finalização: No prazo mínimo de 03 (três) dias antes da finalização da

campanha. **CLÁUSULA 03 – DO GESTOR DO CONTRATO**

03.1 Gestor do Contrato. Para os fins deste Contrato, a CONTRATANTE será responsável por informar e manter atualizadas nos canais disponibilizados pela MONNERA a indicação do(s) seu(s) Gestor(es) do Contrato.

03.1.1 A CONTRATANTE se obriga a acompanhar, fiscalizar e satisfazer todas as obrigações contraídas pelo(s) Gestor(es) do Contrato e se responsabiliza perante a MONNERA e eventuais terceiros prejudicados pelos atos praticados e pelas informações prestadas pelo(s) Gestor(es) do Contrato relacionadas a este Contrato.

03.1.2 A CONTRATANTE declara que as autorizações concedidas ao(s) Gestor(es) do Contrato, em razão deste Contrato, não violam as disposições previstas no seu Estatuto/Contrato Social, não cabendo à MONNERA, em nenhuma hipótese, se responsabilizar por estas autorizações.

03.1.3 As autorizações concedidas pela CONTRATANTE ao(s) Gestor(es) do Contrato permanecerão válidas enquanto vigente este Contrato ou até a confirmação pela MONNERA de eventual exclusão ou alteração do(s) Gestor(es) do Contrato solicitada pela CONTRATANTE nos canais disponibilizados pela MONNERA para esta finalidade.



03.1.4 A CONTRATANTE reconhece e declara que as áreas restritas da Aplicação contêm informações de interesse particular da MONNERA e da CONTRATANTE, que não deverão ser acessadas ou transmitidas a terceiros, motivo pelo qual a CONTRATANTE é responsável pelo sigilo e correta utilização da senha e do sistema por seu(s) Gestor(es) do Contrato, devendo aplicar medidas de segurança e tomar as precauções necessárias para evitar a divulgação de tais informações a pessoas não autorizadas. A CONTRATANTE é a única responsável por todos os acessos e operações realizados pelo(s) Gestor(es) do Contrato ou em nome dele(s) e deverá arcar com qualquer prejuízo decorrente

da utilização indevida da senha por interlocutores e terceiros.

CLÁUSULA 04 – OBRIGAÇÕES DA MONNERA

04.1 Além daquelas originariamente decorrentes de sua condição de prestadora de serviços especializados, do que já foi estipulado neste contrato e na legislação correlata, a MONNERA se compromete e garante o seguinte:

04.1.1 Prevenção a práticas irregulares. Exigir dos Empregadores Credenciados atendimento aos Usuários da Aplicação, assim como cancelar o credenciamento daqueles que não cumpram com as exigências legais aplicáveis, ou, ainda, que, por ação ou omissão, concorram para o desvirtuamento do pagamento de premiações, mediante uso indevido das Contas Monnera ou outras práticas irregulares.

04.1.2 Atendimento ao Usuário. Disponibilizar canais de atendimento para os Usuário e Empregadores, estes clientes da CONTRATANTE.

04.1.3 Manutenções. A MONNERA se compromete a efetuar, sempre que necessário, a devida manutenção preventiva e/ou corretiva nos sistemas de sua propriedade, para perfeito funcionamento da Aplicação.

04.1.4 Estabilidade e Interrupções. A MONNERA se compromete a manter a Aplicação online, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, podendo eventualmente sofrer interrupções devido aos seguintes motivos: manutenções técnicas e/ou operacionais de emergência, incluindo problemas de hardware, que obriguem o desligamento do sistema ou impossibilitem o acesso; casos fortuitos ou de força maior; ações de terceiros que impeçam a prestação dos serviços; interrupção ou suspensão dos serviços por fornecedores terceiros; ocorrência de falhas no sistema de transmissão e/ou roteamento no acesso à internet; e interrupção ou suspensão de licença de serviços concedidos à MONNERA para execução do Contrato.

a. Tendo em vista a natureza digital do objeto deste Contrato, a MONNERA não se responsabiliza por erros na Aplicação, tampouco por seu correto funcionamento durante todo o período da operação.



CLÁUSULA 05 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

05.1 Além daquelas originariamente decorrentes de sua condição de tomadora de serviços especializados, do que já foi estipulado neste contrato e na legislação correlata, a CONTRATANTE se compromete e garante o seguinte:

05.1.1 Informações. Fornecer à MONNERA, de forma completa e precisa, todos os dados cadastrais da CONTRATANTE e dos Usuários e de todas as demais informações necessárias pela MONNERA para a emissão dos Cartões MONNERA e para a disponibilização dos Benefícios, nos termos da legislação vigente.

06.1.2 Autorização dos Usuários. Obter a autorização prévia dos Usuários para fornecer os seus dados cadastrais à MONNERA e para parceiros da MONNERA, para ofertas de produtos e serviços com condições diferenciadas.

06.1.3 Pagamento. Pagar à MONNERA, nos prazos estipulados, as comissões, tarifas e encargos eventualmente aplicáveis sobre os Cartões MONNERA e Benefícios neles disponibilizados.

06.1.4 Orientação dos Usuários. Orientar os Usuários sobre a importância do uso correto da Conta MONNERA, especialmente para que não haja a desvirtuação dos Prêmios e a divulgação da senha.

06.1.5 Aceitação dos Termos de Uso. A CONTRATANTE declara estar ciente e se compromete com os “Termos de Uso”, pautando-se pelos procedimentos padrões de conduta, confidencialidade e boa-fé adotados pela MONNERA, sob pena de rescisão imediata do presente instrumento, sem prejuízo de responder cível e criminalmente por eventuais danos cometidos pela contrariedade às normas dispostas.

a. A MONNERA se reserva no direito de revisar e modificar os “Termos de Uso” periodicamente, a fim de atender às demandas surgidas ao longo da execução dos contratos, devendo a CONTRATANTE aceitar as modificações, sob pena de negativa de acesso aos sistemas informatizados e rescisão contratual.

06.1.6 Cumprimento de regulamentações e determinações. Cumprir rigorosamente as regulamentações e determinações exigidas pelas autoridades competentes para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais.

06.1.7 Obrigações contratuais. Responder integral e exclusivamente pela execução de suas obrigações contratuais.

06.1.8 Cumprimento dos prazos contratuais. Cumprir tempestivamente todos os prazos estabelecidos neste Contrato, informados à MONNERA ou com ela acordados.



06.1.9 Licenças e permissões necessárias. Obter, às suas expensas, todas as licenças, alvarás e permissões necessárias à adequada execução deste Contrato e de seu objeto social, conforme a legislação e exigências das autoridades pública.

06.1.10 Informações e documentos fornecidos pela MONNERA. Receber e conservar todas as informações e os documentos fornecidos pela MONNERA para a adequada execução deste Contrato e de seu objeto social, informando-lhe, imediatamente e por escrito, quaisquer discrepâncias, omissões ou erros constatados em tais informações e documentos, de modo a evitar problemas na execução deste Contrato;

06.1.11 Exigências legais. Cumprir rigorosamente as exigências porventura existentes em lei ou em outras normas pertinentes para a adequada execução deste Contrato e de seu objeto social,

assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes às suas atividades e respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas

CLÁUSULA 06 – VALOR E TRIBUTAÇÃO

06.1 Remuneração. Em contrapartida aos serviços prestados de gerenciamento de Campanhas e ao licenciamento do uso não exclusivo do software, a CONTRATANTE pagará ao MONNERA conforme Proposta Comercial Monnera nº **(proposta monnera)** , mediante a emissão de nota fiscal/fatura de serviços nos termos da legislação aplicável e pelo pagamento de boleto bancário emitido e disponibilizado pela MONNERA.

06.1.2 O valor acima poderá ser revisto, a critério exclusivo da MONNERA, condicionado à prévia comunicação, por escrito, à CONTRATANTE, mediante comunicação via e-mail direcionado ao Gestor do Contrato. Nessa hipótese, caso a CONTRATANTE não concorde com os percentuais reajustados, poderá rescindir a parceria, sem ônus, mediante simples comunicação por escrito.

06.2 Poderão ser acrescidos à Remuneração da MONNERA outros valores a serem cobrados por serviços específicos dentro da Plataforma, conforme desenvolvimento e aprimoramento da Aplicação.

06.3 Tributação. Todas as responsabilidades decorrentes de quaisquer tributos, existentes ou que venham a ser alterados ou criados, que incidam ou venham a incidir sobre o presente contrato, correrão por conta exclusiva do respectivo contribuinte que, de acordo com a legislação em vigor, seja a ele atribuída a responsabilidade por tal tarefa.

CLÁUSULA 07 – VIGÊNCIA E HIPÓTESES DE RESCISÃO

07.1

O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo ser resilido ou rescindido apenas após transcorridos 03 (três) meses de sua vigência, a contar da data de sua assinatura, nos termos previstos neste instrumento, “ressalvada a hipótese de rescisão prevista na cláusula 06.1.2”.



07.2 Rescisão contratual. O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, mediante notificação extrajudicial por escrito de uma Parte à outra, nos seguintes casos:

- a. Por caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro;
- b. Ocorrer qualquer infração de qualquer obrigação assumida neste instrumento ou prevista pela legislação aplicável, desde que a referida infração não possa ser sanada ou, sendo ela sanável, não o seja em até 15 (quinze) dias contados do recebimento, pela Parte infratora, de notificação escrita da Parte prejudicada, respondendo, neste caso, a Parte infratora pelas perdas e danos a que der causa.

c. Para qualquer das Partes houver pedido de recuperação extrajudicial ou judicial, requerimento ou decretação de falência, insolvência civil ou medidas judiciais que impossibilitem ou afetem substancialmente a continuidade operacional deste Contrato.

d. Ocorrer a cessão e/ou transferência, a qualquer título, dos direitos e obrigações assumidos neste instrumento pela CONTRATANTE, sem a expressa anuência prévia e por escrito da MONNERA.

e. Não aceitação, pela CONTRATANTE, de eventuais atualizações dos “Termos de Uso” e das condições aplicáveis ao presente Contrato.

07.3 Resilição unilateral. Poderão as Partes, a qualquer momento e mediante notificação por escrito endereçada à outra com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, mediante aviso e comprovação de recebimento, rescindir unilateralmente o presente contrato, sem qualquer justificativa, sem ônus para nenhuma das partes.

07.4 Suspensão do acesso. Independentemente da rescisão ou resilição do Contrato, a MONNERA poderá suspender o acesso da CONTRATANTE à Aplicação caso haja alguma violação aos “Termos de Uso” aplicáveis ou às disposições previstas neste Contrato.

07.5 Extinção e obrigações contratuais. A extinção deste Contrato, independentemente do motivo ou da modalidade, não resultará no prejuízo das obrigações assumidas durante a sua vigência, e que, porventura, permaneçam inadimplidas, assim como das obrigações que, por sua natureza ou disposição contratual, devam sobreviver ao encerramento.

CLÁUSULA 08 – INDEPENDÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL

08.1 Independência técnico-operacional. A relação comercial entre as Partes será firmada e seu objetivo concretizado com total responsabilidade e independência técnico-operacional, sem



exclusividade e/ou monodependência econômica entre as Partes, nem qualquer tipo de subordinação e/ou pessoalidade entre a CONTRATANTE e a MONNERA.

08.2 Ausência de mandato. O presente instrumento não presume ou importa em mandato de qualquer ordem, ou seja, não atribui à Parte qualquer poder para a representação da outra perante quaisquer terceiros.

08.3 Interpretação contratual. Nenhuma disposição deste Contrato deverá ser interpretada no sentido de criar qualquer vínculo societário, trabalhista, previdenciário ou tributário entre a MONNERA e a CONTRATANTE ou entre um e os sócios, funcionários e/ou contratados de uma Parte em relação a outra, permanecendo cada uma responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários de seus respectivos funcionários, bem como pelo pagamento dos tributos e contribuições, inclusive sociais, incidentes sobre suas respectivas atividades.

08.4 Demandas e reclamações trabalhistas. Caso a MONNERA venha a integrar o polo de demanda trabalhista decorrente da inobservância das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias da CONTRATANTE perante seus sócios, funcionários e/ou contratados, a CONTRATANTE se obriga a requerer formalmente, perante a autoridade competente, a substituição e/ou exclusão da MONNERA do polo passivo do processo, ou caso esta exclusão e/ou substituição não seja possível, deverá assumir o ônus, custos e despesas processuais, arcando, inclusive, com os custos de advogados, ou ainda, se assim for de interesse da MONNERA, responsabilizar-se pela apresentação direta de resposta/defesa, assumindo o acompanhamento processual em favor da MONNERA. Em qualquer caso, fica expressamente autorizada a denúncia da lide pela MONNERA à CONTRATANTE, na forma do art. 125, inciso II, da Lei nº 13.105/2015.

08.5 Responsabilidade jurídica. A CONTRATANTE se responsabiliza integralmente por quaisquer óbices, questionamentos, procedimentos judiciais ou extrajudiciais de terceiros que a MONNERA venha a sofrer, contanto que baseados na alegação de que os atos por ela praticados no âmbito deste Contrato infringiram a legislação de proteção ao trabalhador ou ao consumidor, normas e especificações técnicas aplicáveis e recomendadas, direitos autorais, patrimoniais, intelectuais ou quaisquer outros direitos protegidos pela Legislação Brasileira e/ou Tratados Internacionais, pertinentes à matéria, obrigando-se, ainda, a requerer formalmente, perante a autoridade competente, a substituição e/ou exclusão da MONNERA do polo passivo do processo, ou caso esta exclusão e/ou substituição não seja possível, deverá assumir o ônus, custos e despesas processuais, arcando, inclusive, com os custos de advogados, ou ainda, se assim for de interesse da MONNERA, responsabilizar-se pela apresentação direta de resposta/defesa, assumindo o acompanhamento processual em favor da MONNERA. Em qualquer caso, fica expressamente autorizada a denúncia da lide pela MONNERA à CONTRATANTE, na forma do art. 125, inciso II, da Lei nº 13.105/2015.



08.6 Danos por insuficiência de informações. Em nenhuma hipótese a MONNERA será responsabilizada por danos e/ou por prejuízos decorrentes de falha e/ou de falta de informações que por dever, lealdade e boa-fé contratuais, a CONTRATANTE deveria ter informado à MONNERA.

CLÁUSULA 09 – PROPRIEDADE INTELECTUAL

09.1 Direitos de propriedade intelectual. A MONNERA declara expressamente que possui todos os direitos de propriedade intelectual referentes à Aplicação que será utilizada para prestação dos serviços à CONTRATANTE e que não está, de qualquer forma, impedida de licenciar seu uso, garantindo que referidas licenças não violam qualquer direito de propriedade intelectual incluindo patente, direito de autor, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais ou estrangeiros, sendo a única responsável por eventuais questionamentos em relação à titularidade dos direitos autorais das soluções e/ou técnicas ora licenciadas.

09.2 Ausência de propriedade intelectual da Contratante. A CONTRATANTE reconhece que os direitos de propriedade intelectual relacionados à Aplicação, assim como a quaisquer informações, materiais e documentos que lhe tenham sido fornecidos sob o presente Contrato são e permanecerão, a

qualquer tempo, de titularidade única e exclusiva da MONNERA, não se transferindo pelo presente Contrato quaisquer prerrogativas oriundas de tal direito.

09.2.1 É expressamente vedada a utilização, pela CONTRATANTE, da Aplicação, assim como de quaisquer informações, materiais e documentos que lhe tenham sido fornecidos, sem a respectiva licença, assim como é vedada a modificação, distribuição, reprodução, publicação e licenciamento, gratuito ou oneroso, ou a qualquer outro título, a quem quer que seja, desrespeitando a Lei nº 9.279/96 e demais legislações de proteção aos direitos autorais.

09.3 Vedações ao Parceiro. É vedado à CONTRATANTE fazer engenharia reversa, descompilação ou outro meio de descoberta de código, reproduzir qualquer item da Aplicação, sublicenciar e processar dados de outra instituição, a qualquer título, no todo ou em parte.

09.4 Código-fonte. A CONTRATANTE não terá acesso, tampouco deverá realizar qualquer tentativa que lhe propicie o acesso, aos códigos-fonte da Aplicação, que permanecerão de titularidade exclusiva da MONNERA.

09.5 Reclamações de terceiros. As reclamações de terceiros referentes aos direitos autorais relacionados à Plataforma MONNERA, a qualquer tempo, serão de exclusiva responsabilidade da MONNERA, não podendo causar prejuízos, diretos ou indiretos, à CONTRATANTE, devendo a MONNERA se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou ônus oposto em face da CONTRATANTE.

09.6 Legislação e sanções aplicáveis. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei nº 9.609/98 e Lei nº 9.610/98, ficando os infratores sujeitos às penas dos crimes previstos no art. 12 da



Lei nº 9.609/98, sem prejuízo da responsabilidade civil pelos danos eventualmente causados pelo uso e distribuição de cópias não autorizadas dos sistemas ou por qualquer outra violação aos direitos decorrentes da propriedade dos mesmos.

CLÁUSULA 10 – DA CONFIDENCIALIDADE

10.1 Dever de confidencialidade. As Partes se comprometem, expressamente, a manter o sigilo e a confidencialidade de toda a informação e conhecimento administrativo e tecnológico, que lhe tenham sido transmitidos pela outra parte e que tenham sido identificados como confidenciais ou que por sua própria natureza devam, de boa-fé, serem tratados como confidenciais, comprometendo-se, ainda, a não utilizar tais informações e conhecimentos, exceto de acordo com os termos e condições e durante a vigência deste contrato.

10.2 Informações confidenciais. Para fins do presente contrato, entende-se por informação confidencial, porém sem limitação, qualquer informação (inclusive verbal, escrita, impressa ou eletrônica) relacionada a conteúdos, materiais, estudos, planos, projetos, recursos, apresentações, currículos, planilhas, gráficos, plataformas, trilhas, aulas, vídeo-aulas, imagens, ilustrações, invenções, serviços, produtos, know-how, dados, fórmulas, processos, comunicações, metodologias,

especificações, estratégias, modelos, políticas, procedimentos, pesquisas, informações financeiras, parceiros de negócios, informações sobre alunos, rotinas organizacionais, segredos industriais, propriedade intelectual, especificações, expertises, técnicas, invenções, softwares, sistemas, códigos-fonte, manuais e informações relacionadas com tecnologia, métodos, conceitos ou ideias decorrentes ou relacionados, quer sejam de natureza técnica, comercial, jurídica, negocial e operacional das Partes e de suas afiliadas e coligadas. Todas essas informações, sem limitação, deverão ser tratadas como segredo comercial de propriedade da Parte Reveladora, e não devem ser utilizadas, armazenadas, copiadas, transmitidas ou de qualquer outra forma utilizadas, que não seja estritamente para as finalidades e duração do Contrato.

10.2.1 A Informação Confidencial é e continuará sendo de propriedade de quem originalmente a revelou, com todos os seus direitos no momento da revelação, inclusive de autoria, marcas, patente e segredo de indústria, não representando este instrumento na concessão ou licença de uso de tais informações.

10.3 Informações não-confidenciais. Não serão consideradas confidenciais, para os fins deste contrato, as seguintes informações:

a. Sejam públicas ou já estejam em posse da Parte Receptora, desde que não seja de seu conhecimento que tais informações estejam sujeitas a outro acordo de confidencialidade ou com outra obrigação de sigilo por parte do terceiro que as tiver divulgado;



b. Sejam ou tornem-se disponíveis em caráter não-confidencial por fonte que não a Parte Reveladora ou seus consultores, desde que não seja conhecido que tal fonte tenha assumido uma obrigação de sigilo perante a Parte Reveladora ou terceiro;

c. Tenham sua divulgação exigida por lei ou através de processo legal, caso em que a Parte Receptora também informará a Parte Reveladora, imediatamente, sobre tal exigência;

d. Que tenham sido desenvolvidas de forma totalmente independente pela Parte, sem a utilização de informações confidenciais da outra Parte contratual.

10.4 Informações funcionais da Plataforma MONNERA. As expertises, técnicas, invenções, sistemas, códigos-fonte, manuais e informações relacionadas com a funcionalidade da Aplicação, além de qualquer otimização ou aprimoramento na plataforma que decorra da prestação dos serviços contratados, são de propriedade exclusiva da MONNERA e, portanto, não são abrangidos pela confidencialidade prevista nesta cláusula.

10.5 Deveres das Partes. As Partes deverão:

a. Conservar em caráter de confidencialidade todas e quaisquer informações confidenciais, de forma irrevogável e irretratável, não as revelando a quaisquer terceiros que não estejam diretamente relacionados à execução e ao aperfeiçoamento do objeto contratual, sem a prévia e expressa

anuência da outra Parte ou utilizando-as para qualquer outra finalidade que não o estrito desenvolvimento deste Contrato;

b. Tomar as precauções e providências necessárias para assegurar o sigilo das informações confidenciais e para restringir ao máximo o uso não autorizado das mesmas, inclusive adotando eventuais medidas administrativas ou judiciais, se for o caso;

c. Manter compromissos de confidencialidade com aqueles que tenham acesso às Informações Confidenciais, de forma a assegurar o sigilo das Informações Confidenciais em condições pelo menos tão rigorosas quanto as estabelecidas pelo presente Contrato;

d. Informar imediatamente a outra Parte, caso tome conhecimento ou suspeite do uso ou da divulgação não autorizada de Informações Confidenciais;

e. Não fazer quaisquer cópias ou duplicar, imprimir ou de outro modo reproduzir quaisquer informações confidenciais, salvo se no estrito limite necessário à execução deste Contrato.

10.6 Exceções à confidencialidade. As obrigações de confidencialidade e não utilização de Informação Confidencial não são aplicáveis caso a Parte seja obrigada a revelá-las em decorrência de leis e normas aplicáveis, processo judicial, ordem ou requisição de tribunais ou órgãos



governamentais competentes. Em qualquer caso, contudo, previamente à revelação, a Parte deverá notificar por escrito a outra, fornecendo detalhes sobre a necessidade de divulgação, a fim de que possam ser buscados os meios apropriados, inclusive judiciais, para impedir a revelação de Informação Confidencial. Se não for possível impedir a revelação ou se a outra Parte permitir sua divulgação, a Parte deverá revelar apenas a porção de Informação Confidencial solicitada legalmente e utilizar todos os meios necessários a fim de assegurar que a divulgação seja tratada confidencialmente e não exposta a terceiros.

10.7 Duração dos deveres. As obrigações de confidencialidade e sigilo previstas neste contrato subsistirão pelo período de 10 (dez) anos, contados da data do término ou rescisão do Contrato. As informações protegidas por direitos de propriedade intelectual ou industrial seguirão protegidas pelo prazo de proteção aplicável.

10.8 Penalidades. As Partes reconhecem e concordam que as disposições acordadas no presente contrato referentes à confidencialidade são razoáveis e necessárias para proteger seus interesses comerciais, de forma que danos irreparáveis resultarão se tais disposições forem violadas, sendo que no evento de uma violação real, a CONTRATANTE deve pagar uma multa de 3 (três) vezes a média dos seus 06 (seis) últimos repasses, aplicada igualmente a ambas as partes.

10.8.1 Sem prejuízo de outras multas previstas neste instrumento, o não cumprimento de qualquer das obrigações de confidencialidade ora avençadas sujeitará a Parte infratora à responsabilização e pagamento do valor correspondente a perdas e danos, incluindo lucros cessantes, perdas de

produção, e outros danos indiretos, devidamente apurados pelos meios legais cabíveis, além de custas judiciais e honorários advocatícios, desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o total das perdas e danos a ser apurados

CLÁUSULA 11 – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

11.1. Nenhuma das Partes será responsabilizada pelo não cumprimento dos termos do contrato se sua execução tiver sido impedida, retardada ou obstruída por casos fortuitos ou de força maior, assim entendidos aqueles fora do controle das Partes e desde que não tenham concorrido de nenhuma forma para o evento danoso, conforme disposto no artigo 393 do Código Civil.

11.2 Duração da suspensão das obrigações. Se uma das Partes não puder cumprir as obrigações contraídas no contrato, total ou parcialmente, por caso fortuito ou de força maior, dará aviso por escrito à outra parte, detalhando o impedimento. O cumprimento de qualquer obrigação suspensa mediante um reconhecido caso fortuito ou de força maior será retomado quando tiver desaparecido tal impedimento. Caso tal impedimento permaneça por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, as Partes poderão dar por rescindido o presente contrato.

CLÁUSULA 12 – DISPOSIÇÕES GERAIS



12.1 Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se, sempre que aplicável, a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados envolvidos na execução deste Contrato, em especial os dados dos Membros da Plataforma MONNERA.

12.2 Acordo Integral. As disposições acima refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as Partes com relação ao objeto deste Instrumento, prevalecendo sobre entendimento, contratos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

12.3 Notificações. Fica pactuado que todas as comunicações e transações, assim como requerimentos, solicitações, chamados, mensagens, ordens de serviço, remessa de documentos, prestação e encontro de contas, agendamentos, entre outros, serão realizados eletronicamente, sempre que possível, sendo reconhecidos pelas Partes como válidos, autênticos e oficiais.

12.4 Novação e Renúncia. A novação ou a renúncia de qualquer obrigação decorrente deste Contrato somente será considerada válida se realizada por escrito. O não exercício de qualquer direito nos termos deste Contrato na primeira ocasião em que seria possível fazê-lo não implicará a renúncia a tais direitos, nem sua preclusão, salvo se disposto de forma diversa neste Contrato. A eventual tolerância de qualquer infração a este Contrato não significará que qualquer infração

posterior, ainda que da mesma natureza, será tolerada.

12.5 Invalidez Parcial. A nulidade ou ineficácia de qualquer disposição deste Contrato não afetará suas demais disposições, que permanecerão em pleno vigor, obrigando-se as Partes a empenhar seus melhores esforços para substituir no menor tempo possível a disposição nula ou ineficaz por uma disposição legalmente aceitável e compatível com aquela substituída, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual originalmente estabelecido entre as Partes.

12.6 Cessão. A CONTRATANTE não poderá ceder ou transferir obrigações ou direitos oriundos do presente contrato, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e por escrito da MONNERA. A CONTRATANTE reconhece expressamente, no entanto, o direito da MONNERA de ceder seus direitos e obrigações oriundos deste Contrato a sociedades que integrem o seu grupo econômico, ou ainda, nas hipóteses de reorganização ou reestruturação societária.

12.7 Sucessão das obrigações. Este instrumento e todas as obrigações por ele conferidos obrigam as Partes e seus respectivos sucessores e cessionários a partir da data de sua assinatura.



12.8 Execução Específica. Sem prejuízo de outros recursos detidos pelas Partes, todas as disposições e obrigações assumidas neste Instrumento são passíveis de execução específica, nos termos de Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventuais perdas e danos para satisfação adequada do direito das Partes.

12.9 Certificação digital de assinaturas. As Partes neste ato declaram que (I) é admitida como válida e verdadeira a assinatura deste Acordo por meio de certificado digital emitido por entidades credenciadas para tanto pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e (II) são admitidas como válidas e originais as vias deste Acordo emitidas por meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

12.10 Legislação aplicável e Foro. Este instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito o foro de Vitória, comarca da capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer controvérsia decorrente do presente contrato, com expressa renúncia das Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.11 Ciência integral. A CONTRATANTE afirma e garante ter lido e concordado com o conteúdo de ambos os documentos supramencionados e que constituem a integralidade do contrato particular de prestação de serviços, renunciando o seu direito de questionar judicialmente os termos deste instrumento particular sob este fundamento.

E, por estarem de comum acordo com as cláusulas e condições deste Contrato, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, se fisicamente, ou dispensadas as testemunhas se via meio eletrônico.

(data do dia que o contrato foi gerado)

CONTRATANTE:
Cibien Itaparica LTDA

Nome:

Cargo:



MONNERA

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

1.

Nome:

RG e órgão expedidor:

2.

Nome:

RG e órgão expedidor: